



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بأسسيوط
شعبة الشريعة والقانون



إذية كلية: تطمح كلية الشريعة والقانون بأسسيوط، أن يكون لها نسق وريادة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
رسالة الكلية: تعمل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسسيوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة، لإعداد طريج متميز في مجالي الشريعة والقانون جامعا بين الأصالة والمعاصرة، فتراعى على التهورش بالبحث العلمي وتطويره بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، مناهضة قويا في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوعا بقيم الإسلام والأخلاق، ورسالة الأزهر ونوره في ترسيخ المنهج الوسطي.

امتحان تخلف للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٥م / ٢٠٢٦ م

القسم: القانون الخاص	الفرقة: الثالثة	اسم المقرر: المرافعات المدنية والتجارية.
كود المقرر: ٣٠٦	تاريخ الامتحان: ٢٠٢٦/ ٥ / ١٨	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: ١٠٠	عدد الأسئلة: ٣	عدد الصفحات: ١

أجب عن الأسئلة التالية.

السؤال الأول:

- بين مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل:

- يجوز أن تتعقد جلسات المحاكم بشكل غير علني.
- لا تستأنف أحكام المحكمة الكلية في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن مائتي ألف جنيه مصري.
- لا يجوز لأطراف الدعوى مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي.
- تعد معظم مواعيد المرافعات من المواعيد الناقصة.
- يتولى قلم كتاب المحكمة تسليم الأوراق القضائية للخصوم.

[٢٠ درجة]

السؤال الثاني:

- تكلم عن الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية من خلال دراستك.

[٤٠ درجة]

السؤال الثالث:

- تكلم بالتفصيل عن مواعيد المرافعات على ضوء ما درست.

[٤٠ درجة]

انتهت الأسئلة

أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح

رئيس القسم

أ.د/حسام مهني صادق

أستاذ المقرر

أ.د/حسام مهني صادق



جامعة الأزهر
كلية البات الإسلامية بأسبوط

امتحان تخلف الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م

المرفق الثالث

الشريعة والقانون

المادة: المرافعات المدنية والتجارية
كود المادة: ٢٠٦

زمن الاختبار: ساعتين

الدرجة الكلية للاختبار: ١٠٠

عدد صفحات الاختبار: ١

عدد أسئلة الاختبار: ٣

نوع الاختبار: (تخلف)

القسم المسؤول عن المقرر: القانون الخامس

تاريخ الاختبار: / / ٢٠٢٦ م

*رسالة الكلية: تلتزم كلية البات الإسلامية جامعة الأزهر فرع أسبوط بتقديم برامج أكاديمية تتفق مع المعايير الإقليمية لإعداد خريجة قادرة على المنافسة في سوق العمل، متميزة في العلوم الإسلامية والعربية والقانونية والخدمة الاجتماعية، والمحرص على تطوير البحث العلمي وفق معطيات ومستحدثات علوم العصر وتطبيقاته وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته مدفوعة بقيم الإسلام وأخلاقه ورسالة الأزهر الشريف.

أجيبى - وفق الله - عن الأسئلة الآتية

السؤال الأول :

أكملي الفراغات التالية.

- يقصد بمبدأ المواجهة بين الخصوم.....
- تشكل المحكمة الابتدائية من.....
- يشترط الاختصاص القضائي إلى.....
- يلزم أن تنتصف مصلحة رافع الدعوى بأنها.....
- الطلبات العارضة هي.....

[٢٠ درجة]

السؤال الثاني

تكلمي عن تقدير قيمة الدعوى العقارية من خلال ما درست.

[٤٠ درجة]

السؤال الثالث

ما هي مواعيد المرافعات وما أنواعها مع تعريف كل نوع وماذا لو صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية.

[٤٠ درجة]

(انتهت الأسئلة، والله الموفق)

امسند المادة: أ.د / حسام مهني صادق

(توقيع)

رئيس القسم

أ.د/حسام مهني صادق

التوقيع: /



جامعة الأزهر
كلية البنات الأزهرية بطنطا الجديدة
شعبة: الشريعة والقانون
قسم: القانون الخاص

امتحان تخلف الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

كود المادة:

الدرجة الكلية: ١٠٠ / ٢٠٢٦ /

التاريخ:

المادة: المرافعات المدنية والتجارية.

عدد الصفحات: ١٠

عدد الأسئلة: ٣

الفرقة: الثالثة

الزمن ساعتان

أجيبني - وفقك الله - عن الأسئلة الآتية:

- السؤال الأول:

أكملي الفراغات التالية:

أ- يقصد باستقلال القضاء أن.....

ب- يؤدي الأخذ بنظام..... إلى انتفاء احتمال التحيز.

ج- تختص المحاكم الكلية بنظر الدعاوي التي.....

د- الطلبات العارضة هي.....

(٢٠ درجة)

- السؤال الثاني:

- عرفي الاختصاص القضائي مع التمييز بينه وبين الولاية القضائية واذكري أنواعه إجمالاً مع بيان مدي تعلق قواعده بالنظام العام.

(٤٠ درجة)

- السؤال الثالث:

- ما هو الإعلان القضائي وما أهميته وما هي البيانات التي يجب أن يشتمل عليها .
وضحي ذلك على نحو ما درست.

(٤٠ درجة)

انتهت الأسئلة مع أطيب الأمنيات بالتوفيق

رئيس القسم
أ.د/حسام مهني صادق
التوقيع:

استاذ المقرر
أ.د/حسام مهني صادق



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بأسسيوط
شعبة الشريعة والقانون



رؤية الكلية: تلتمح كلية الشريعة والقانون بأسسيوط، أن يكون لها مساهمة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
رسالة الكلية: تساهم كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسسيوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة لا عدد خارج متميز في مجال الشريعة والقانون جامعاً بين الأصولية والمعاصرة، قائداً على النهوض بالبحث العلمي وتطويره بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، مناهضة قوماً في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوعاً بقيم الإسلام والأخلاق، ورسالة الأزهر ودوره في ترسيخ المنهج الوسطي.

الامتحان الشهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

القسم: القانون الخاص	الفرقة: الثالثة	اسم المقرر: المرافعات المدنية والتجارية
كود المقرر: ٣٠٦	تاريخ الامتحان: ٢٠٢٥/ ٦ / ١٥	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: ١٠٠	عدد الأسئلة: ٣	عدد الصفحات: ١

أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية:

السؤال الأول : (٥٠ درجة)

أ- اكتب ما تعرفه :

١- علاقة قانون المرافعات بقوانين الإجراءات الأخرى.

٢- المقصود بمبدأ مواجهة الخصوم.

٣- عزل القاضي.

ب- أكمل العبارات التالية من خلال ما درست :

١- يقتضي مبدأ المواجهة بين الخصوم منع المدعي عليه من

٢- إذا توافر سبب لرد القاضي يجب عليه أن

٣- تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالحيازة بـ

(٤٠ درجة)

(١٠ درجات)

السؤال الثاني : (٥٠ درجة)

أ- اجب عما يأتي:

١- ما هي مزايا وعيوب نظام التقاضي على درجة واحدة ؟

٢- كيف ترفع دعوى مخاصمة القاضي ؟

ب) تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

١- تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالمنازعة في سند ترتيب الإرادة المقرر لمدى الحياة على أساس
(قيمة الراتب الشهري - قيمة الراتب السنوي - قيمة راتب ثلاث سنوات - قيمة راتب عشر سنوات - قيمة راتب عشرين سنة)

٢- بعد تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بانتفاء ولاية جهة الاختصاص تدخل
(وجوباً - جوازياً - مرفوضاً) (١٠ درجات)

(٤٠ درجة)

السؤال الثالث : (٥٠ درجة)

أ- ما المقصود بمواعيد المرافعات وما أنواعها ، مع تعريف كل نوع والتمثيل له ؟

ب- أكمل الفراغات التالية :

١- إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية

(ينقضي الميعاد - يؤجل نظر الجلسة - يمتد الميعاد - يعتبر الإجراء متخذاً)

٢- يجوز إنقاص ميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية إلى كما يجوز إنقاصه أمام محكمة الاستئناف إلى

(١٠ درجات)

انتهت الأسئلة

أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح

رئيس القسم

أ.د/حسام مهني صادق

أستاذ المقرر

أ.د/حسام مهني صادق



جامعة الأزهر
كلية البنات الإسلامية بأسسيوط



شعبة: الشريعة والقانون
قسم: القانون الخاص

الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

كود المادة: قان ٢٠٦

المادة: المرافعات المدنية والتجارية

الفرقة: الثالثة

الدرجة الكلية: ١٠٠

التاريخ:

عدد الصفحات: ١

عدد الأسئلة: ٢

الزمن ساعتان

رؤية الكلية: تلمع كلية البنات الإسلامية في أسسيوط بأن تكون رائدة في مجال العلوم الإسلامية

وعلوم التربية والعلوم الإنسانية محليا وإقليميا وعالميا

أجيبني - وفقك الله - عن سؤاليين فقط من الأسئلة الآتية :

السؤال الأول: (٥٠ درجة)

(أ) تكلمي بشيء من التفصيل عما يلي:

١- وصف قواعد المرافعات بأنها فورية التطبيق.

٢- حدود مبدأ علانية الجلسات.

٣- حالات التدخل الوجوبي للنيابة العامة في الدعوى المدنية.

(٤٠ درجة)

(ب) أكمل الفراغات التالية :

١ - يقتضي مبدأ المواجهة بين الخصوم منع المدعي من

٢ - إذا توافر سبب لرد القاضي يجب عليه

(١٠ درجات)

٣ - بتقدير قيمة الدعوى المتعلقة بطلب قيمة الحكر

السؤال الثاني: (٥٠ درجة)

(أ) أجيبني عما يأتي

١- ما هي مزايا وعيوب نظام تعدد القضاة ؟

٢- كيف يتم نظر دعوى المخاصمة ؟

(٤٠ درجة)

(ب) تخيري الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

١- تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالأراضي الزراعية (بثمن الأرض - بنصف الثمن - بمائة مثل الضريبة الأصلية - بأربعمئة مثل الضريبة الأصلية - بأربعمئة مثل الضريبة الإضافية على العقار)

٢- يقصد بصلاحية الدعوى للحكم فيها اثبات الضريبة على طلبات المدعي وإيداع مذكرة بدفاع المدعي عليه (في الجلسة المحددة لنظر الدعوى - قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى - عند قيد الدعوى)

(١٠ درجات)

السؤال الثالث: (٥٠ درجة)

(أ) عرفني الإعلان القضائي ، وما هدفه ومن الذي يتولى إجرانه وما هي البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ورقة الإعلان ؟

(٤٠ درجة)

(ب) أكمل الفراغات التالية:

١- يمتد الميعاد في قانون المرافعات في حالة ما إذا ويمتد إلى
٢- يسام الإعلان القضائي الخاص بأحد ضباط الجيش إلى

(١٠ درجات)

انتهت الأسئلة مع أطيب الأمنيات بالتوفيق

أستاذ المادة: ا.د/ إحسان مهني صادق
التوقيع:

رئيس القسم
ا.د/ إحسان مهني صادق

التوقيع:



جامعة الأزهر
كلية البنات الإسلامية بأسسيوط
شعبة الشريعة والقانون



الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

القسم: القانون الخاص	الفرقة: الثالثة	اسم المقرر: المرافعات المدنية والتجارية
كود المقرر:	تاريخ الامتحان:	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: ١٠٠ درجة	عدد الاسئلة: ٣	عدد الصفحات: ١

أجيب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية:

السؤال الأول: : أكمل الفراغات التالية:

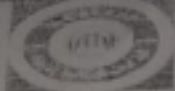
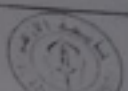
- تقدر قيمة الدعوى إذا كانت متعلقة برهن أو امتياز أو اختصاص بـ
- تختص محكمة بدعوى سقوط الخصومات المرفوعة أمام محاكم الاستئناف.
- الدعوى العينية المنقولة هي
- يترتب على إجراء الإعلان القضائي في غير المواعيد القانونية
- يقصد بمواعيد المرافعات [٥٠ درجة]

السؤال الثاني: (أ) تخيري الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- ١- تتحقق الرقابة القضائية الذاتية من محاكم الدرجة الثانية على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى من خلال تطبيق مبدأ (تعدد درجات التقاضي - تعدد القضاة)
 - ٢- يستثنى من تطبيق مبدأ مواجهة الخصوم حالة
(إجراءات التنفيذ - استصدار الأوامر القضائية- الطعن في الأحكام)
 - ٣- للقاضي أن ينيب من يدافع عنه من رجال القضاء أمام مجلس التأديب أيًا كانت درجة من ينيبه من القضاة .
(يجوز - لا يجوز)
 - ٤- يصدر حكم المحكمة الابتدائية ابتدائياً إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى
(خمسة عشر ألف جنيه - أربعين ألف جنيه - مائة ألف جنيه)
- (ب) تكلمي عن ضمانات حق الدفاع في النظام القضائي المصري. [٥٠ درجة]

سؤال الثالث: اكتب ما تعرفينه عن :

- الآثار الإجرائية للحكم القضائي .
- الأوامر على العرائض .
- احتساب مواعيد المرافعات .
- التمنيات بالتوفيق .

	جامعة الأزهر كلية الشريعة الإسلامية الدراسات الإسلامية الدراسة الثانية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م	
عدد صفحات الاختبار: ٦ عدد أسئلة الاختبار: ٣ تاريخ الاختبار: / / ١٤٤٦ هـ	استبان تفضل الفصل الدراسي الثاني إلى الاختبار: ١٠٠ إلى الاختبار: (تأجيل)	الدرجة الكلية الدرجة النهائية الدرجة النهائية

رسالة الكلية: تلتزم كلية الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر برفع المستوى التعليمي وتقديم برامج أكاديمية تتفق مع المعايير الإقليمية لإعداد خريجه قادرة على المنافسة في سوق العمل، وتوفير العلوم الإسلامية والفقهية والحقوقية والخدمة الاجتماعية، وتطوير البحث العلمي وفق معايير ومستويات علوم العصر وتطبيقاته وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، منوهاً بعم الإسلام وأخلاقه ورسالة الأزهر الشريف.

أحسني وفقك الله عن الأستاذة الأئمة:

السؤال الأول:

أبني الفراغات التالية:

- يقصد بمبدأ المواجهة بين الخصوم.....
- تشكل المحصلة الابتدائية من.....
- يتنوع الاختصاص القضائي إلى.....
- يلزم أن تتصف مصلحة رافع الدعوى بأنها.....
- الطلبات العارضة هي.....

[٢٠ درجة]

السؤال الثاني:

تتضمن من عناصر قيمة الدعوى العقرية من خلال ما درست:

[٢٠ درجة]

السؤال الثالث:

ما هي مواعيد المرافعات وما أنواعها مع تعريف كل نوع وماذا لو صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية.

[٢٠ درجة]

(انتهت الأسئلة، والله الموفق)

المادة: ١.د احسام مهني صادق

رئيس القسم

أ.د/احسام مهني صادق

التوقيع: ٢٥/٥



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بأسسيوط
شعبة الشريعة والقانون



إذية كلية: تطمح كلية الشريعة والقانون بأسسيوط، أن يكون لها نسق وريادة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
رسالة الكلية: تعمل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسسيوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة، لإعداد طريج متميز في مجالي الشريعة والقانون جامعا بين الأصالة والمعاصرة، فتراعى على التهورش بالبحث العلمي وتطويره بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، مناهضة قويا في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوعا بقيم الإسلام والأخلاق، ورسالة الأزهر ونوره في ترسيخ المنهج الوسطي.

امتحان تخلف للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٥م / ٢٠٢٦ م

القسم: القانون الخاص	الفرقة: الثالثة	اسم المقرر: المرافعات المدنية والتجارية.
كود المقرر: ٣٠٦	تاريخ الامتحان: ٢٠٢٦/ ٥ / ١٨	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: ١٠٠	عدد الأسئلة: ٣	عدد الصفحات: ١

أجب عن الأسئلة التالية.

السؤال الأول:

- بين مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل:

- يجوز أن تتعقد جلسات المحاكم بشكل غير علني.
- لا تستأنف أحكام المحكمة الكلية في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن مائتي ألف جنيه مصري.
- لا يجوز لأطراف الدعوى مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي.
- تعد معظم مواعيد المرافعات من المواعيد الناقصة.
- يتولى قلم كتاب المحكمة تسليم الأوراق القضائية للخصوم.

[٢٠ درجة]

السؤال الثاني:

- تكلم عن الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية من خلال دراستك.

[٤٠ درجة]

السؤال الثالث:

- تكلم بالتفصيل عن مواعيد المرافعات على ضوء ما درست.

[٤٠ درجة]

انتهت الأسئلة

أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح

رئيس القسم

أ.د/حسام مهني صادق

أستاذ المقرر

أ.د/حسام مهني صادق



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بأسسيوط
شعبة الشريعة والقانون



رؤية الكلية: تلتمح كلية الشريعة والقانون بأسسيوط، أن يكون لها مساهمة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
رسالة الكلية: تساهم كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسسيوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة لا عدد خارج متميز في مجال الشريعة والقانون جامعاً بين الأسس والمعايير، قائداً على النهوض بالبحث العلمي وتطويره بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، مناهضاً قوماً في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوعاً بقيم الإسلام والأخلاق، ورسالة الأزهر ودوره في ترسيخ المنهج الوسطي.

الامتحان الشهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

القسم: القانون الخاص	الفرقة: الثالثة	اسم المقرر: المرافعات المدنية والتجارية
كود المقرر: ٣٠٦	تاريخ الامتحان: ٢٠٢٥/ ٦ / ١٥	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: ١٠٠	عدد الأسئلة: ٣	عدد الصفحات: ١

أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية:

السؤال الأول: (٥٠ درجة)

أ- اكتب ما تعرفه:

١- علاقة قانون المرافعات بقوانين الإجراءات الأخرى.

٢- المقصود بمبدأ مواجهة الخصوم.

٣- عزل القاضي.

ب- أكمل العبارات التالية من خلال ما درست:

١- يقتضي مبدأ المواجهة بين الخصوم منع المدعي عليه من

٢- إذا توافر سبب لرد القاضي يجب عليه أن

٣- تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالحيازة بـ

(٤٠ درجة)

(١٠ درجات)

السؤال الثاني: (٥٠ درجة)

أ- اجب عما يأتي:

١- ما هي مزايا وعيوب نظام التقاضي على درجة واحدة؟

٢- كيف ترفع دعوى مخاصمة القاضي؟

ب) تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

١- تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالمنازعة في سند ترتيب الإرادة المقرر لمدى الحياة على أساس

(قيمة الراتب الشهري - قيمة الراتب السنوي - قيمة راتب ثلاث سنوات - قيمة راتب عشر سنوات - قيمة راتب عشرين سنة)

٢- بعد تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بانتفاء ولاية جهة الاختصاص تدخل

(وجوباً - جوازياً - مرفوضاً) (١٠ درجات)

(٤٠ درجة)

السؤال الثالث: (٥٠ درجة)

أ- ما المقصود بمواعيد المرافعات وما أنواعها، مع تعريف كل نوع والتمثيل له؟

ب- أكمل الفراغات التالية:

١- إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية

(ينقضي الميعاد - يؤجل نظر الجلسة - يمتد الميعاد - يعتبر الإجراء متخذاً)

٢- يجوز إنقاص ميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية إلى كما يجوز إنقاصه أمام محكمة

(١٠ درجات)

الاستئناف إلى

انتهت الأسئلة

أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح

رئيس القسم

أ.د/حسام مهني صادق

أستاذ المقرر

أ.د/حسام مهني صادق



جامعة الأزهر
كلية البنات الإسلامية بأسسيوط
شعبة الشريعة والقانون



الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

القسم: القانون الخاص	الفرقة: الثالثة	اسم المقرر: المرافعات المدنية والتجارية
كود المقرر:	تاريخ الامتحان:	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: ١٠٠ درجة	عدد الاسئلة: ٣	عدد الصفحات: ١

أجيب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية:

السؤال الأول: : أكمل الفراغات التالية:

- تقدر قيمة الدعوى إذا كانت متعلقة برهن أو امتياز أو اختصاص بـ
- تختص محكمة بدعوى سقوط الخصومات المرفوعة أمام محاكم الاستئناف.
- الدعوى العينية المنقولة هي
- يترتب على إجراء الإعلان القضائي في غير المواعيد القانونية
- يقصد بمواعيد المرافعات [٥٠ درجة]

السؤال الثاني: (أ) تخيري الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- ١- تتحقق الرقابة القضائية الذاتية من محاكم الدرجة الثانية على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى من خلال تطبيق مبدأ (تعدد درجات التقاضي - تعدد القضاة)
 - ٢- يستثنى من تطبيق مبدأ مواجهة الخصوم حالة
(إجراءات التنفيذ - استصدار الأوامر القضائية- الطعن في الأحكام)
 - ٣- للقاضي أن ينيب من يدافع عنه من رجال القضاء أمام مجلس التأديب أيًا كانت درجة من ينيبه من القضاة .
(يجوز - لا يجوز)
 - ٤- يصدر حكم المحكمة الابتدائية ابتدائياً إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى
(خمسة عشر ألف جنيه - أربعين ألف جنيه - مائة ألف جنيه)
- (ب) تكلمي عن ضمانات حق الدفاع في النظام القضائي المصري. [٥٠ درجة]

سؤال الثالث: اكتب ما تعرفينه عن :

- الآثار الإجرائية للحكم القضائي .
- الأوامر على العرائض .
- احتساب مواعيد المرافعات .
- التمنيات بالتوفيق .

	جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون بأسبوط	
رؤية الكلية: تطمح كلية الشريعة والقانون بأسبوط، أن يكون لها السبق والريادة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. رسالة الكلية: تعمل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسبوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة: لإعداد خريج متميز في مجالي الشريعة والقانون جامعا بين الأصالة والمعاصرة، قادرا على النهوض بالبحث العلمي وتطويره بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، منافسا لها في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوعا بفهم الإسلام والحفاظ على هويته، ورسالة الأزهر ونوره في ترسيخ المنهج الوسطي.		
الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م		
القسم: القانون الخاص	الفرقة: الثالثة	اسم المقرر: المرافعات المدنية والتجارية
كود المقرر: ٣٠٦٤	تاريخ الامتحان: ١٧ / ٦ / ٢٠٢٣	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: ١٠٠ درجة	عدد الأسئلة: ٣	عدد الصفحات: ١

أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية:

السؤال الأول: أكمل الفراغات التالية:

- أ- يقصد بمبدأ مواجهة الخصوم في النظام القضائي المصري
ب- تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بسند ترتيب إيراد هو ب
ج- تختص محكمة محكمة بنظر دعوى مخاصمة القضاة
د- الدعوى الشخصية العقارية هي
هـ- تسلم صورة الإعلان القضائي إلى إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم لطالب الإعلان. [٥٠ درجة]

السؤال الثاني: (أ) تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- ١- يمنع على القاضي أن يسمع أقوال أحد الخصوم في غيبة خصمه
(في أي حالة تكون عليها الدعوى - بعد إقفال باب المرافعة)
٢- ينتفي احتمال تحيز القضاة في نظام (تعدد القضاة - القاضي الفرد)
٣- للقاضي أن ينوب قاضياً آخر للدفاع عنه أمام مجلس التأديب
(بشرط أن يكون مساوياً له في الدرجة - أيا كانت درجته)
٤- إذا صادف آخر يوم في الميعاد القانوني عطلة رسمية (ينقضي الميعاد - يمتد الميعاد)
(ب) اكتب ما تعرفه عن دفع الرسوم القضائية في النظام القضائي المصري. [٥٠ درجة]

السؤال الثالث: بين المقصود بكل من:

- ١- الحكم الانتهائي .
٢- استنفاد سلطة المحكمة .
٣- استئناف الأحكام القضائية.
٤- الأمر على عريضة.
٥- الاختصاص المحلي .
٦- التنازع على الاختصاص. [٥٠ درجة]

انتهت الأسئلة مع خالص التمنيات بالتوفيق.

رئيس القسم
أ.د/حسام مهني صادق

أستاذ المقرر
أ.د/حسام مهني صادق